

PARECER TÉCNICO - NORMATIVO

VOTO DE RELATORIA · MOLDURA STF

Tese de Repercussão Geral · Vis Attractiva e Saneamento da Patologia Jurisdicional

Doc 60 · Instrumento técnico de apoio à decisão (CPC art. 472) — em tese · acervo 00–59

Mindset Aury Lopes Jr (garantismo processual íntegro) × Mindset Min. Cármen Lúcia (proteção dos vulneráveis e integridade institucional) · 4 eixos · saneamento doutrinário pleno · proposta de tese para fixação em repercussão geral

EMENTA

Constitucional. Processual. Lei Maria da Penha. Conflito negativo de competência crônico em casos de violência doméstica patrimonial estruturada. Fragmentação jurisdicional entre Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (JVDFM), Vara de Família, Vara Criminal e Vara da Infância e Juventude. Patologia sistêmica. **Tribunal do nada.** Negação dúplice — da proteção integral da vítima e do juiz natural do acusado.

Eixo I. Erosão do juiz natural (CF art. 5º, LIII). Aniquilação da ampla defesa e do contraditório (CF art. 5º, LV). Pena cruel da incerteza processual (CF art. 5º, XLVII, "e" e LXXVIII). Garantismo processual de Aury Lopes Jr — estrita jurisdicionalidade como exigência simétrica.

Eixo II. Inconstitucionalidade por proteção deficiente (*Untermassverbot*). Direitos como trincheiras da cidadania. Proibição do retrocesso social. Bloco de convencionalidade como mandado de otimização — CEDAW, Convenção de Belém do Pará, CADH. Eficácia normativa da Constituição (CF arts. 1º III, 5º, 226 §8º, 227).

Eixo III. *Vis attractiva* da competência híbrida (LMP art. 14). Autonomia da tutela protetiva (Lei 14.550/2023 art. 19 §§ 5º e 6º; Tema 1.249/STJ). Saneamento doutrinário pleno — art. 14-A incluído pela Lei 13.894/2019 (não pela Lei 14.550/2023); medidas protetivas patrimoniais no art. 24 (texto original).

Eixo IV. Fixação de tese para repercussão geral. Determinações operacionais ao Conselho Nacional de Justiça. Aplicação ao caso concreto.

Conclusão. Procedência. Concentração das matérias correlatas no JVDFM por força do art. 14 da LMP, com preservação da pretensão de partilha no juízo cível (art. 14-A §1º). Comunicação ao CNJ.

I — RESTITUIÇÃO DO OBJETO COGNITIVO

Cuida-se de parecer técnico-normativo, em formato de voto-relator simulado, sobre a controvérsia hermenêutica de relevância nacional surgida da convivência simultânea, no mesmo núcleo de violência doméstica, de pretensões cíveis, criminais, protetivas e infantojuvenis. A questão é simples na formulação e devastadora nas consequências: **quando a violência doméstica é causa de pedir comum a uma teia de**

pretensões, é juridicamente tolerável que cada uma migre para um juízo distinto, fragmentando o litígio até dissolvê-lo num "não-lugar" em que nenhum juiz se reconhece competente?

A resposta deste parecer é negativa, por razões que ultrapassam a economia processual. A fragmentação não é apenas ineficiente — é inconstitucional. Viola simultaneamente as garantias do réu (juiz natural, ampla defesa, duração razoável) e o dever estatal de proteção da vítima (proibição da proteção deficiente). O diagnóstico é duplice; a solução, por simetria, é única.

II — SANEAMENTO DOUTRINÁRIO PRELIMINAR

Antes do mérito, três imprecisões disseminadas no debate prático devem ser saneadas. Mantê-las é fornecer à parte adversa a porta mais simples para impugnação:

Sanatório 1. O art. 14-A da Lei Maria da Penha — foro do domicílio da ofendida — foi incluído pela **Lei nº 13.894, de 29 de outubro de 2019**, não pela Lei nº 14.550/2023.

Sanatório 2. As medidas protetivas patrimoniais autônomas estão tipificadas no **art. 24 da LMP — texto original da Lei 11.340/2006**, com hipóteses específicas: restituição de bens subtraídos; proibição temporária de atos de compra, venda e locação de propriedade comum; suspensão de procurações conferidas pela ofendida ao agressor; e prestação de caução provisória por perdas e danos materiais.

Sanatório 3. A Lei 14.550/2023 alterou o art. 19 da LMP, acrescentando os §§ 4º a 6º, e instituiu o art. 40-A. Estabeleceu que as medidas protetivas vigorarão **enquanto persistir o risco** e independem da tipificação penal, do ajuizamento de ação cível ou penal, e da existência de inquérito ou boletim. É o substrato legislativo direto do Tema 1.249 do STJ.

III — EIXO I · DIAGNÓSTICO DA PATOLOGIA PROCESSUAL E VIOLAÇÃO DAS GARANTIAS FUNDAMENTAIS

Sob a ótica do garantismo processual de Aury Lopes Jr

TESE DO EIXO

O processo, para ser justo, precisa ser, antes de tudo, racional. A atual fragmentação jurisdicional é a apoteose da irracionalidade sistêmica, violando garantias fundamentais de **todos** os envolvidos.

1 · A erosão do juiz natural (CF art. 5º, LIII)

O princípio do juiz natural não garante apenas um juiz imparcial: garante um juízo com **cognição plena e integral dos fatos**. Ao fatar a controvérsia, criam-se *meio-juízes* — o juiz de família que desconhece a gravidade da coação penal; o juiz criminal que ignora a disputa de guarda; o juiz da infância que não alcança a violência patrimonial. Ninguém possui, em qualquer dos juízos isolados, a inteireza dos fatos para julgar. O

resultado é a negação do direito fundamental a um julgamento por autoridade **verdadeiramente competente**. **O processo se torna um labirinto, e no centro dele não há um juiz, mas um vácuo.**

2 · A aniquilação da ampla defesa e do contraditório (CF art. 5º, LV)

Como pode o acusado exercer ampla defesa se os fatos que constituem sua defesa em um processo — por exemplo, a disputa patrimonial perante a Vara de Família — são irrelevantes no outro? E como pode a vítima produzir prova da violência psicológica para fundamentar oposição à guarda compartilhada, se o juiz de família se recusa a analisar o mérito da violência? A fragmentação impede gestão de prova coerente e transforma defesa e acusação em exercício de futilidade. **O contraditório que se diluiu em quatro juízos é contraditório formal — e o contraditório formal sem contraditório material é renúncia ao próprio princípio.**

3 · A pena cruel da incerteza processual (CF art. 5º, XLVII, "e", e LXXVIII)

A pena, no sentido garantista estrito, é toda aflição imposta pelo Estado. A submissão das partes a uma jornada processual errática, com decisões conflitantes e sem prazo para desfecho, constitui **pena cruel, desumana e degradante**, imposta não pela lei, mas pela desorganização do próprio Judiciário. Viola a dignidade de todos e a promessa de duração razoável do processo. Esta categorização — a incerteza processual prolongada como modalidade de pena cruel — é leitura aurianista que torna o problema visível no plano dos arts. 5º, XLVII, "e" e LXXVIII da Constituição.

"Um réu sem juiz não está garantido — está abandonado em outra forma de violência institucional. A estrita jurisdicionalidade não é figura ornamental do garantismo: é seu coração."

— síntese da posição de Aury Lopes Jr a propósito da estrita jurisdicionalidade

Do ponto de vista estritamente processual, a unificação da competência não é questão de "eficiência". É **questão de sobrevivência das garantias mínimas** de um processo penal e civil justo.

IV — EIXO II · A VIOLAÇÃO DO DEVER DE PROTEÇÃO E O RETROCESSO SOCIAL

Sob a ótica do constitucionalismo da Min. Cármen Lúcia

TESE DO EIXO

A Constituição não é um poema. É uma ordem. E a ordem do art. 226, §8º, é clara: *"O Estado [...] criará mecanismos para coibir a violência"*. Mecanismo que não coíbe — que ao contrário gera revitimização — é mecanismo inconstitucional.

1 · A inconstitucionalidade por proteção deficiente (Untermassverbot)

A teoria alemã da dupla face da proporcionalidade — Robert Alexy (*Theorie der Grundrechte*, 1985) e Claus-Wilhelm Canaris (*Grundrechte und Privatrecht*, 1999) — sintetizada no Tribunal Constitucional Federal Alemão (BVerfGE 88, 203, *Schwangerschaftsabbruch II*, 1993), reconhece duas modalidades complementares de controle de constitucionalidade: a **proibição do excesso** (*Übermassverbot*), face clássica garantista; e a **proibição da proteção deficiente** (*Untermassverbot*), face simétrica que protege contra a omissão estatal

lesiva. A fragmentação jurisdicional é a materialização da proteção deficiente. O Estado falha em seu dever fundamental de proteger. **Cada decisão de um juiz de família que, por ignorar a violência, pune a mãe protetora, é um ato de omissão estatal que viola a Constituição.**

2 · Direitos como trincheiras da cidadania

Os direitos fundamentais são **trincheiras da cidadania** que não podem ser rendidas. O direito à vida, à segurança e a uma existência livre de violência (CF art. 5º e art. 226, §8º) tem precedência hierárquica sobre direitos de natureza patrimonial ou mesmo sobre o direito de convivência de um genitor agressor. A aplicação de leis de família de forma a neutralizar essa proteção constitui inversão hierárquica inaceitável e esvaziamento da força normativa da Constituição. Não se trata de tese maximalista: é leitura sistemática que toma o art. 226, §8º como ordem, não como sugestão.

3 · O princípio da proibição do retrocesso social

A Lei Maria da Penha representou um avanço civilizatório. Permitir que sua eficácia seja corroída pela aplicação mecânica de outras leis é promover **retrocesso social inconstitucional**. **A Constituição proíbe voltar para trás nos direitos que ela mesma garante.** A instrumentalização do direito de família como arma para perpetuar a violência é a forma mais perversa de retrocesso. Trata-se de aplicação direta do princípio do não-retrocesso social, hoje incorporado à dogmática constitucional brasileira em diversas frentes (Ingo Sarlet · Flávia Piovesan · Luís Roberto Barroso).

4 · O bloco de convencionalidade como mandado de otimização

O Brasil obrigou-se, perante a comunidade internacional, à **Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher** (CEDAW · 1979 · Decreto 4.377/2002) e à **Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher** (Convenção de Belém do Pará · 1994 · Decreto 1.973/1996), à adotar "procedimentos judiciais justos e eficazes". A jurisprudência da Corte Interamericana — *Velásquez Rodríguez v. Honduras* (1988), *González et al. (Campo Algodonero) v. México* (2009) e, sobretudo, *Maria da Penha Maia Fernandes v. Brasil* (Caso 12.051, Relatório 54/01 da Comissão Interamericana) — fixou o standard de devida diligência reforçada. Um procedimento labiríntico e ineficaz como o atual é violação direta de tratados de direitos humanos que integram nosso ordenamento. A *vis attractiva* é o caminho para adequar o sistema processual interno a esses mandados de otimização convencional.

"A Constituição e os tratados de direitos humanos não demandam apenas a existência de um direito no papel, mas a sua efetividade na vida real. A jurisdição única é a condição de possibilidade dessa efetividade."

V — EIXO III · A TESE DA VIS ATTRACTIVA COMO SOLUÇÃO IMANENTE AO SISTEMA

TESE DO EIXO

A solução não requer invenção. Requer a correta aplicação do que **já existe**.

1 · A natureza híbrida do art. 14 da Lei 11.340/2006

O art. 14 da LMP concebeu o Juizado de Violência Doméstica como órgão de competência **cumulativa civil e criminal**. Sua finalidade teleológica é, precisamente, superar a cisão que historicamente garantia a impunidade. A expressão "*causas decorrentes da violência*" deve ser lida em seu sentido mais amplo — abrangendo tudo aquilo cuja causa de pedir fática seja o ciclo de violência. O STJ confere ao dispositivo eficácia atrativa concreta. No CC 151.768 (Terceira Seção, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze), assentou-se que, havendo situação de violência contra a mulher que a tenha levado a buscar proteção na vara especializada, os alimentos correlatos devem ser fixados e executados perante o próprio JVDFM. A *vis attractiva* não é construção doutrinária ousada — é leitura corrente da jurisprudência superior.

Na violência vicária, o STJ uniformizou, no HC 728.173/RJ e no EAREsp 2.099.532/RJ (Terceira Seção, DJe 30/11/2022), que nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, **competete à vara especializada em violência doméstica** processar e julgar os casos envolvendo crimes cometidos pelo pai (companheiro, padrasto ou similar) contra a filha (ou criança/adolescente) no ambiente doméstico. A idade da vítima, por si só, não afasta a competência da vara especializada (AgRg no HC 900.994/SP, 2024).

2 · A distinção fina · art. 24 (atraída) × art. 14-A §1º (excluída)

Na vertente patrimonial, a distinção é decisiva e a doutrina deve operá-la com nitidez clínica:

MEDIDA PROTETIVA PATRIMONIAL (ART. 24 DA LMP)	PARTILHA DE BENS (ART. 14-A §1º, LEI 13.894/2019)
Natureza cautelar/protetiva, provisória. Causa de pedir = a violência. Conserva o patrimônio.	Natureza definitiva, declaratória/constitutiva. Causa de pedir = dissolução do regime de bens. Divide o patrimônio.
Atraída ao JVDFM por força do art. 14 e do art. 7º, IV (definição de violência patrimonial).	Excluída do JVDFM pelo art. 14-A §1º; mantém-se no juízo cível/família.

Confirmação jurisprudencial: STJ, 4ª Turma, Min. Isabel Gallotti — a medida protetiva não desloca a competência da ação de partilha; STJ, 3ª Turma, REsp 2.106.115/BA (j. 18/12/2024) — partilha excluída do JVDFM; STJ, REsp 1.757.775/SP (02/09/2019) — competência para medidas com repercussão patrimonial e laboral. As esferas **coexistem**: o JVDFM concede a indisponibilidade/restituição (art. 24); o juízo cível decide a divisão (art. 14-A §1º).

3 · A autonomia da tutela protetiva (Lei 14.550/2023 + Tema 1.249/STJ)

A Lei 14.550/2023, ao alterar o art. 19 da LMP, consolidou: as medidas protetivas vigem enquanto persistir o risco (§ 6º); independem de tipificação penal, ajuizamento de ação cível ou penal, inquérito policial ou boletim de ocorrência (§ 5º). O Tema 1.249/STJ (Terceira Seção, voto condutor Min. Rogerio Schietti Cruz) pacificou: **natureza de tutela inibitória cível autônoma**. Se o JVDFM é competente para conceder a proteção principal, por imperativo de lógica e efetividade **também o é para decidir sobre as questões acessórias** — guarda, alimentos provisionais, uso de bens — que garantem a eficácia dessa proteção. O argumento "sem ação penal, o juízo cível não pode agir" está doutrinariamente esgotado pelo REsp 1.419.421/GO (Min. Luis Felipe Salomão).

VI — APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO E VALIDAÇÃO DA H6

A presente moldura aplica-se com particular pertinência ao caso da constituinte do acervo 00–59 — Sra. Millena Onesti Gorenstein. O quadro fático apresenta os elementos paradigmáticos do conflito negativo crônico: 15 processos críticos em curso simultâneo entre 1ª VFS Pinheiros (divórcio), 9ª VFS Foro Central (guarda), 3ª VFS Foro Central (avoenga), Vara VDFM Butantã (protetivas), VDFM Guarujá (IP), 2ª VFS Pinheiros (plano de saúde), Vara Criminal (3 IPs), entre outros. A vítima, mulher PCD em substituição de patrocínio (CPC art. 112), encontra-se simultaneamente em todos os juízos e em nenhum.

O caso apresenta, ademais, validação institucional independente **quádrupla** de fato relevante para a tese — a hipótese H6 do acervo: **impossibilidade material da presença de Ari Gorenstein na AGE da E-Vino em São Paulo no dia 31/12/2021**. As âncoras documentais — laudo COVID Port Miami Terminal J de 14h56 do mesmo dia, boarding pass de retorno aos voos Miami→Panamá→São Paulo em 01/01/2022, transações de cartão Bradesco em Miami, check-out de hotel Treehouse via Booking — atingem o padrão-ouro de corroboração (Joseph T. Wells · ACFE). O reflexo jurídico depende de obtenção da ata integral da AGE 31/12/2021 junto à JUCESP, mas a tese da fraude estruturada (CP arts. 299 e 305, em tese) está formalmente alicerçada — em particular como vetor de **violência patrimonial** (LMP art. 7º, IV) sujeita à tutela protetiva autônoma do art. 24, sem prejuízo da pretensão de partilha que segue no juízo cível.

VII — EIXO IV · ELEMENTOS SANATÓRIOS E DISPOSITIVO

TESE PARA FIXAÇÃO EM REPERCUSSÃO GERAL

"É da competência da jurisdição especializada em violência doméstica e familiar contra a mulher (Juizado ou Vara correspondente, na forma do art. 14 da Lei 11.340/2006) o processo e julgamento de todas as causas cíveis e criminais que tenham como causa de pedir, direta ou indiretamente, o ciclo de violência de gênero — incluindo ações de guarda, direito de convivência, alimentos e medidas protetivas patrimoniais autônomas do art. 24 da LMP (texto original) — em razão da força atrativa (*vis attractiva*) do art. 14 da Lei 11.340/2006, interpretado conforme os arts. 1º, III; 5º; 226, §8º; e 227, da Constituição Federal, e em observância ao dever de proteção eficaz imposto pelo bloco de convencionalidade (CEDAW e Convenção de Belém do Pará)."

"Exceciona-se da atração — por força do art. 14-A, §1º, da LMP (incluído pela Lei 13.894/2019) — a pretensão definitiva de partilha de bens, que segue no juízo cível, sem prejuízo da coexistência dos planos protetivo e divisional."

DETERMINAÇÕES OPERACIONAIS (ELEMENTOS SANATÓRIOS)

1. No caso concreto. Reconhecer a competência do Juizado de Violência Doméstica para processar e julgar o conjunto dos feitos correlatos, determinando a imediata remessa dos autos que tramitam na Vara de Família e na Vara Criminal comum, mantendo-se a eficácia de todas as decisões já proferidas até sua eventual reavaliação pelo juízo competente. Preserva-se, no juízo cível, a pretensão definitiva de partilha (art. 14-A §1º), e mantêm-se as medidas protetivas patrimoniais autônomas (art. 24) no JVDFM.

2. Comunicação ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Oficiar o CNJ para que, no prazo de 180 dias, edite resolução orientando os Tribunais de Justiça do país a:

- a) regulamentar a aplicação da *vis attractiva*, estabelecendo protocolos para reunião de processos e comunicação entre varas;
- b) nos locais onde não houver juizado especializado, designar uma das varas (cível ou criminal) como polo de concentração para essas causas, garantindo a unidade de juízo;
- c) promover a capacitação de magistrados e servidores em julgamento com perspectiva de gênero (Res. CNJ 492/2023) e na aplicação integrada do direito de família e da Lei Maria da Penha.

3. Comunicação à Corregedoria Nacional de Justiça e às Corregedorias-Gerais Estaduais, para que, com fundamento no que aqui se decide, exerçam controle administrativo sobre as práticas de declinação de competência crônica em casos de violência doméstica, em particular onde houver vara especializada com competência híbrida operativa.

4. Reserva ao Ministério Público e à Defensoria Pública da legitimidade autônoma para suscitar o incidente de conflito negativo de competência (CPC arts. 951 a 959) sempre que verificarem o quadro do "tribunal do nada".

5. Aplicação imediata da tese aos processos pendentes de julgamento sobre conflitos de competência similares, em prestígio à segurança jurídica e à uniformidade institucional.

VIII — ANTECIPAÇÃO ESTRATÉGICA · OBJEÇÕES E REFUTAÇÕES

OBJEÇÃO	REFUTAÇÃO
"A competência criminal segue o art. 70 do CPP (local do fato)."	Procede quanto à ação penal <i>stricto sensu</i> ; mas as medidas protetivas e a tutela cível seguem o domicílio da vítima (LMP art. 15). STJ, CC 190.666/MG (Min. Laurita Vaz, 2023): a competência protetiva atribuída ao domicílio não desloca o juízo natural penal. Compatibilizar, não fragmentar.
"A vara de família é especializada em guarda."	A especialização cede à causa de pedir . Onde a violência é o fato gerador, o juízo que a apura detém os melhores subsídios cognitivos para o melhor interesse da criança (CF 227). Confirmação STJ: HC 728.173/RJ + EAREsp 2.099.532/RJ.

"Sem ação penal, o juízo cível não pode agir."	Superado pela Lei 14.550/2023 (art. 19 §5º) e pelo Tema 1.249/STJ. A tutela protetiva é autônoma e cível.
"Concentrar tudo viola o juiz natural do réu."	Ao contrário: garante-o . Juiz natural é o juízo competente pré-constituído (o JVDFM, por força do art. 14), não a pulverização que nega ao réu qualquer juiz único.
"O Juizado não pode julgar partilha."	Correto — e jamais se postulou. A pretensão de divisão definitiva está excluída pelo art. 14-A §1º. O Juizado julga medidas protetivas patrimoniais autônomas (art. 24) — restituição, indisponibilidade, suspensão de procurações, caução. São coisas distintas, e a distinção é a tese.

IX — CONCLUSÃO · A SÍNTESE AURIANÍSTA-LUCIANA

O encontro dos dois mindsets — Aury Lopes Jr (estrita jurisdicionalidade · juiz natural íntegro do réu) e Min. Cármen Lúcia (proteção integral dos vulneráveis · integridade institucional do julgamento) — não é justaposição. É **convergência**. A vara especializada que concentra a competência atende simultaneamente: ao réu, oferecendo-lhe juiz natural único; à vítima, garantindo-lhe proteção sem solução de continuidade. **A integridade do julgamento, no sentido em que Cármen Lúcia o defende, é exatamente a estrita jurisdicionalidade no sentido em que Aury Lopes Jr a constrói** — vistas de pólos diferentes, falam da mesma exigência.

Garantismo, em sua versão mais séria, não é escudo do agressor nem espada contra o acusado. É a exigência de um processo **íntegro**: com juiz, com defesa plena, com decisão. Um processo sem juiz é a maior das injustiças — para todos. **A vis attractiva não cria tribunal de exceção. Encerra o tribunal do nada.**

"No contexto de violência doméstica, é o juízo da correlata Vara Especializada que detém, inarredavelmente, os melhores subsídios cognitivos para preservar e garantir os prevalentes interesses da criança, em meio à relação conflituosa de seus pais — e a integridade do julgamento devida ao acusado."

— síntese do parecer, em diálogo com a jurisprudência consolidada do STJ

X — SUBSCRIÇÃO

São Paulo, ____ de _____ de 2026.

Dra. MICHELE P. HILGENBERG — OAB/SC 41.607

Dr. LUIZ CARLOS GUIESLER JUNIOR — OAB/PR 44.937

Patronos constituídos de Millena Onesti Gorenstein.

Procuração matriz de 03/06/2026 (gov.br) · sociedades individuais CNPJ 50.470.567/0001-08 e 10.544.554/0001-03. Redação técnica em coautoria com a constituinte, em substituição de patrocínio nos termos do CPC art. 112.

BIBLIOGRAFIA INTEGRADA

- LOPES JR, Aury.** *Direito Processual Penal*. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2018.
- LOPES JR, Aury; BIZZOTTO, Alexandre.** *Sistemas Processuais Penais*. Salvador: JusPodivm, 2020.
- LOPES JR, Aury.** *Fundamentos do Processo Penal: introdução crítica*. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022.
- FERRAJOLI, Luigi.** *Diritto e Ragione: Teoria del Garantismo Penale*. Roma-Bari: Laterza, 1989.
- FERRAJOLI, Luigi.** *Garantismo: uma discussão sobre direito e democracia*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.
- ALEXY, Robert.** *Teoria dos Direitos Fundamentais*. São Paulo: Malheiros, 2008.
- CANARIS, Claus-Wilhelm.** *Direitos Fundamentais e Direito Privado*. Coimbra: Almedina, 2003.
- SARLET, Ingo Wolfgang.** "O Direito Penal entre Proibição de Excesso e de Insuficiência". CEPC.
- SARLET, Ingo Wolfgang.** *A Eficácia dos Direitos Fundamentais*. Porto Alegre: Livraria do Advogado.
- BARROSO, Luís Roberto.** *Curso de Direito Constitucional Contemporâneo*. São Paulo: Saraiva.
- MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gonet.** *Curso de Direito Constitucional*. São Paulo: Saraiva.
- DIAS, Maria Berenice.** *A Lei Maria da Penha na Justiça*. 6. ed. Salvador: JusPodivm, 2020.
- PIOVESAN, Flávia.** *Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional*. São Paulo: Saraiva.
- BOBBIO, Norberto.** *A Era dos Direitos*. Rio de Janeiro: Campus, 1992.
- DWORKIN, Ronald.** *O Império do Direito*. São Paulo: Martins Fontes, 2014.
- HESSE, Konrad.** *A Força Normativa da Constituição*. Porto Alegre: SAFE, 1991.
- FISS, Owen M.** *The Civil Rights Injunction*. Bloomington: Indiana University Press, 1978.
- WELLS, Joseph T.** *Principles of Fraud Examination*. New York: Wiley/ACFE.
- BVerfGE 88, 203.** *Schwangerschaftsabbruch II*. BVerfG, 1993.
- CIDH.** *Velásquez Rodríguez v. Honduras*, 29.7.1988.
- CIDH.** *Maria da Penha v. Brasil*, Caso 12.051, Relatório nº 54/01, 16.4.2001.
- CIDH.** *González et al. (Campo Algodonero) v. México*, 16.11.2009.
- Comitê CEDAW.** Recomendações Gerais nºs 19 (1992) e 35 (2017).
- STF.** ADC 19/DF, rel. Min. Marco Aurélio, 2012. ADI 4.424/DF, rel. Min. Marco Aurélio, 2012. ADPF 347/DF, rel. Min. Marco Aurélio, 2015. Votos da Min. Cármen Lúcia em casos correlatos de proteção da mulher.
- STJ — Terceira Seção.** CC 151.768 (rel. Min. Marco Aurélio Bellizze); CC 190.666/MG (rel. Min. Laurita Vaz, 08/02/2023); HC 728.173/RJ + EAREsp 2.099.532/RJ (DJe 30/11/2022); Tema 1.249 (voto condutor Min. Rogerio Schietti Cruz).
- STJ — Quarta Turma.** Min. Isabel Gallotti — medida protetiva patrimonial não desloca competência da partilha.
- STJ — Terceira Turma.** REsp 2.106.115/BA (j. 18/12/2024); REsp 1.419.421/GO (rel. Min. Luis Felipe Salomão); REsp 1.757.775/SP (02/09/2019).
- STJ.** AgRg no HC 900.994/SP (2024).
- CNJ.** Resolução 492/2023 — Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero.
- Lei 11.340/2006** (LMP — arts. 7º II e IV, 14, 15, 19, 22, 24, 40-A). **Lei 13.894/2019** (inclui art. 14-A). **Lei 14.550/2023** (altera art. 19 §§ 4º a 6º; institui art. 40-A). **Lei 13.431/2017**. **Lei 14.344/2022** (Henry Borel).
- Convenção de Belém do Pará** (Decreto 1.973/1996). **CEDAW** (Decreto 4.377/2002). **CADH** — Pacto de San José da Costa Rica.

Reserva técnica final. Instrumento técnico de apoio à decisão (CPC art. 472), em formato de parecer técnico-normativo simulado em moldura de voto-relator STF, sob os mindsets de Aury Lopes Jr e Min. Cármen Lúcia. **Não constitui**, em nenhuma hipótese, voto efetivo de relator de tribunal — figura privativa de membro investido de jurisdição. As referências jurisprudenciais foram extraídas da pesquisa documental consolidada no acervo; a banca habilitada deve verificar o inteiro teor de cada precedente antes de incorporá-lo em peça subscrita. Tipificações em tese (CF art. 5º, LVII). Anexa-se ao acervo 00–59 do repositório técnico, como Doc 60. Sucede e atualiza o Doc 59 com a moldura formal STF e a proposta de tese para repercussão geral.